คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๒๑ - ๒๒๒๒/๒๕๖๗

นาย ศ **โจทก์**
บริษัท ย จำกัด **จำเลยที่ ๑**
บริษัท ท จำกัด **จำเลยที่ ๒**

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗, ๑๑๘ และ ๑๑๙
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๙ และ ๕๖

เรื่อง **ลูกจ้างถูกเลิกจ้างเพราะนายจ้างเตรียมนำกิจการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์**

สำนวนแรก โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัด โจทก์เป็นลูกจ้าง บริษัท ก จำกัด ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๑ กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือน และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว บริษัท ก จำกัด มีมติเลิกจ้างโจทก์ โดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดและไม่บอกกล่าวล่วงหน้าขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า มีมติเลิกจ้างโจทก์ ก่อนจ่ายค่าชดเชยพบว่าโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง และจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายหลายครั้ง จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ ซึ่งจดทะเบียนแล้วมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นคนละนิติบุคคลกับจำเลยที่ ๒ โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบจากจำเลยที่ ๒ เป็นคดีนี้อีก ขอให้ยกฟ้อง

สำนวนที่สอง จำเลยที่ ๑ ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างบริษัท ก จำกัด ตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ โจทก์ทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง และจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายด้วยการโอนเงินค่าชดเชยเข้าบัญชีของจำเลยและนาย น นอกจากนี้บริษัท ก จำกัด พบว่า จำเลยกับ นาย ช ร่วมกันทุจริตต่อหน้าที่หลายครั้ง จำเลยปกปิดเรื่องดังกล่าวไม่แจ้งให้คณะกรรมการชุดใหม่ทราบ ทำให้บริษัท ก จำกัด ต้องรับผิดชอบตามสัญญา รวมเป็นค่าเสียหายที่โจทก์ต้องรับผิดทั้งสิ้น ๑๑๕,๖๙๑,๗๓๗ บาท ขอให้บังคับโจทก์ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหายแต่ละกรณี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์ให้การว่า เลิกจ้างโจทก์เพราะเตรียมนำกิจการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ได้เกิดจากจำเลยทุจริตต่อหน้าที่ จำเลยโอนเงินค่าชดเชยโดยผิดหลง ไม่มีเจตนาทุจริตและคืนเงินแล้ว จำเลยสั่งจ่ายเช็คและทำสัญญารับใช้หนี้ในฐานะผู้แทนนิติบุคคล ไม่ได้กระทำในฐานะลูกจ้าง

จำเลยไม่ได้เป็นผู้รับเงินหรือรับประโยชน์ โจทก์ไม่ได้รับความเสียหาย จึงยังไม่ถูกโต้แย้งสิทธิ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน

ระหว่างการพิจารณา โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๒ ศาลแรงงานอนุญาตและจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ ๒ ออกจากสารบบความ

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์ และให้โจทก์จ่ายค่าเสียหายแก่จำเลยที่ ๑ พร้อมดอกเบี้ยจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานพิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้โจทก์จ่ายดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหายในกรณีที่หนึ่งและกรณีที่สองจำนวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหายกรณีที่สาม จำนวน ๒๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท จนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลยที่ ๑ ทั้งนี้ ให้ปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงยุติตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลางว่า โจทก์เป็นลูกจ้างและกรรมการของบริษัท ก จำกัด และโจทก์เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ต่อมาจำเลยที่ ๑ มีมติเลิกจ้างโจทก์ เนื่องจากพิจารณาการปรับโครงสร้างการบริหารงานและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้บริหารเพื่อนำกิจการของบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ แต่โจทก์มีคุณสมบัติต้องห้ามไม่สามารถดำรงตำแหน่งผู้บริหารได้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามศาลฎีกา อนุญาตให้โจทก์ฎีกาเพียงประการเดียวว่า ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษพิพากษาให้จำเลยที่หนึ่งชำระดอกเบี้ยผิดนัดอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของเงินต้นค่าชดเชยถูกต้องชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ไปขอแล้วเห็นว่าในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษให้ถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานได้วินิจฉัยมาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖ วรรคสอง คดีนี้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษให้ถือตามข้อเท็จจริงที่ได้ความตามที่ศาลแรงงานกลางรับฟังยุติตามที่คู่ความยอมรับและไม่ได้โต้แย้งกันว่า จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ก่อนเลิกจ้างโจทก์มีอายุงาน ๖ ปี ๑ เดือน และศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยต่อไปว่าให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชย แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของค่าชดเชยดังกล่าวนับแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันเลิกจ้างเป็นต้นไป ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ดังนั้น การที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยให้จำเลยที่ ๑ ชำระดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของค่าชดเชย

ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยระยุว่า ซึ่งเป็นวันเลิกจ้าง ทั้งที่ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงยุติแล้วว่า จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จึงเป็นการวินิจฉัยผิดแผกแตกต่างไปจากข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังเป็นยุติ ขัดต้อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธิพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖ วรรคสอง คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเกี่ยวกับวันเลิกจ้างดังกล่าวจึงไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ จ่ายชดเชย ๔,๑๘๑,๔๘๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา